

0038234-21.2018.8.26.0002

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Leve

Magistrado: Ana Lucia Siqueira de Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... para atender ocorrência de roubo em residência. No local constataram que era uma república subdividida em várias casas. Afirmou que na entrada viram o réu agredir com socos no rosto e puxões de cabelo a Sra. Noezia. Contiveram o réu, souberam que ele era policial civil, e o levaram ao PS Campo Limpo por estar em total desequilíbrio emocional. A vítima também foi socorrida. Em contato ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

1ª Vara Criminal

Av. Adolfo Pinheiro nº 1992, São Paulo-SP - cep 04734-003

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0038234-21.2018.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0038234-21.2018.8.26.0002

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 433/2018 - CORREGEPOL - 1ª Del. Crimes

Funcionais, 126/2018 - CORREGEDORIA - PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Douglas Correa da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Lucia Siqueira de Figueiredo

Vistos.

DOUGLAS CORREA DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 150, § 1º, 129, caput, 163, § único, inciso I, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, no dia 29 de setembro de 2018, por volta das 03h26, na Avenida Tomas de Souza, nº 278, bairro Jardim São Luís, nesta cidade e comarca, entrou e permaneceu contra a vontade de quem de direito nas dependências em residência alheia, ofendeu dolosamente a integridade física e corporal da vítima Noezia Maria Ramos, causando-lhe lesões corporais de natureza leve e, mediante emprego de violência à pessoa, destruiu, inutilizou e deteriorou objetos da vítima Noezia Maria Ramos.

Narra a denúncia que o acusado, que é policial civil, durante o período noturno, pulou o muro e ingressou sem autorização e escondido nas dependências do imóvel situado no local dos fatos, onde há quartos individuais alugados, quando se deparou com a vítima, que estava indo ao banheiro coletivo do segundo andar. Nesse momento,

o acusado, que já estava no interior da residência, dirigiu-se à vítima e disse, "vem aqui me enfrentar, vamos ver se você tem coragem de me encarar, vem aqui falar comigo, eu vou te ensinar, você vai aprender". A vítima correu para o seu quarto, mas o acusado disse "eu vou te mandar para o inferno, você vai aprender a não maltratar velhinhos". Embora a ofendida tenha se trancado em seu quarto, o acusado arrombou a porta, ingressou no quarto e passou a ameaçá-la. O acusado abriu o guarda-roupa da vítima, pegou uma mala e jogou-a contra a vítima, causando-lhe lesões corporais. Em ato contínuo, ao mesmo tempo em que destruía vários pertences da vítima, o acusado desferia socos e chutes na face, seios e em várias outras regiões do corpo da vítima, chegando inclusive a bater a cabeça dela contra a parede e a arrastá-la pelos cabelos para fora do quarto até o portão. Policiais Militares foram acionados e, quando lá chegaram, depararam-se com o acusado no interior da casa, próximo ao portão, desferindo socos e puxando os cabelos da vítima. A vítima ofertou representação criminal contra o acusado. O exame de corpo de delito constatou que a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve. Foram acostadas várias imagens da vítima e do local dos fatos.

A denúncia foi recebida no dia 17 de abril de 2019 (fls. 136). O réu foi citado (fls. 149). Sobreveio defesa escrita (fls. 185/8) por seu defensor constituído, sem, contudo, alcançar a absolvição sumária (fls. 189). Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas. O réu foi interrogado. Em memoriais, o Ministério Público requereu a absolvição imprópria e a defesa, por sua vez, requereu improcedência da ação com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, deixando de aplicar a medida de segurança sob alegação de que o réu já está internado e em tratamento.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 6/8), exame de corpo de delito de Noezia (fls. 26/7), laudo pericial (fls. 28/32 e 37), gravação de imagens (fls. 51/5) bem como pela prova oral.

A autoria é certa.

Com efeito, na fase policial, o réu disse que passou a usar cocaína e ingerir bebida alcoólica após a morte de seu irmão em 2017. Afirmou que foi internado em 2018 no Hospital Santa Monica e Hospital do Servidor, lhe sendo receitado remédios controlados, como olanzaprina e depakeine, sendo que o depakeine lhe provocava efeitos colaterais, principalmente com o uso concomitante de bebida alcoólica. Esclareceu que ficava "noiado". Explicou que no dia dos fatos fazia uso dessa substância, não se recorda como entrou no imóvel ou que aconteceu lá, apenas soube depois por sua mãe. Após o episódio ficou internado e se medica com olanzaprina, topiramato e clonazepan. Afirmou que pagou pelos danos causados no imóvel e está afastado de seu serviço. Em juízo se manifestou pelo silêncio.

A vítima Noezia Maria Ramos em solo administrativo disse que alugava um quarto no imóvel. Afirmou que às 3h da madrugada deparou com o réu dentro da casa que veio em seu encalço, se trancou no quarto, ele quebrou a porta com a leiteira de ferro que estava ao pé da escada. Explicou que o réu jogou no chão seu material de estudo, quebrou todos os objetos que estavam no quarto, a agrediu com uma mala, socos, além de bater sua cabeça contra a parede e a arrastar pelo corredor da casa puxando-a pelos cabelos. Afirmou que ficou machucada no olho direito, têmpora, braços, costelas e pés. Contou que o réu abriu o portão para os policiais militares entrarem no imóvel. Por fim disse que o réu dizia "demônio vou te levar para o inferno" "vou ensinar a não machucar velhinhos". Em juízo disse que alugava um quarto no local. Esclareceu que ouviu um barulho na madrugada, desceu ao térreo, viu o réu quebrando as coisas. Voltou e se trancou no quarto, mas o réu quebrou a porta, ingressou no cômodo, quebrou diversos objetos que havia no quarto, a xingou e ameaçou de morte. Afirmou que o réu lhe agrediu fisicamente, dando chutes e socos no rosto e pelo corpo, bem como lhe bateu a cabeça na parede e a arrastou escada abaixo puxando pelos cabelos. Posteriormente soube que o réu era policial civil. Estimou seu prejuízo financeiro em cerca de dez mil reais. Acrescentou que ninguém autorizou a entrada do réu no imóvel.

O policial militar UERLEI OLIVEIRA BASTOS disse na fase administrativa que foram acionados para atender ocorrência de roubo em residência. No local constataram que era uma república subdividida em várias casas. Afirmou que na entrada viram o réu

agredir com socos no rosto e puxões de cabelo a Sra. Noezia. Contiveram o réu, souberam que ele era policial civil, e o levaram ao PS Campo Limpo por estar em total desequilíbrio emocional. A vítima também foi socorrida. Em contato com a mãe do réu souberam que ele padece de problemas psiquiátricos. Em juízo disse que foram acionados sobre ocorrência de roubo, mas no local notou tratar-se de agressão. O próprio réu franqueou a entrada da equipe, ele agredia a vítima e parecia estar com problemas psicológicos.

A testemunha ADEMARIA DA SILVA SANTOS disse em solo policial que trabalha no local onde os quartos são alugados, na maioria, para estudantes. Afirmou que no dia em questão ouviu um barulho por volta das 2h40 da manhã, não presenciou o ocorrido, viu pela câmera o réu derrubando painéis na cozinha, puxando o paineleiro e Noezia correndo. Disse que escutou barulho de coisas sendo quebradas e gritos de Noezia. Esclareceu que a polícia foi acionada. Reconheceu o réu, que mora em frente ao local com sua mãe, não sabia que ele tinha problemas mentais, soube depois que ele tinha surtos psicóticos. Em juízo disse que no local alugava-se quartos, como se fosse uma república, que era 3h da manhã, sua filha acordou com o barulho, acessou pelo celular o aplicativo que tinha imagens do local. Viu que tinha alguém no imóvel, se trancou no banheiro com suas filhas. Ouviu os barulhos de coisas sendo quebradas, gritos de Noezia pedindo socorro e o réu dizendo que iria matá-la. Depois que a polícia chegou no local, saiu do quarto, viu várias coisas quebradas e Noezia muito machucada. Acredita que o réu entrou pelo portão. Não sabia que o réu tinha problema de surto, sabia que ele morava em frente ao local e que era policial.

Como se nota, os elementos carreados aos autos bem demonstraram os fatos narrados na denúncia, evidenciando que o réu, entrou e permaneceu contra a vontade de quem de direito nas dependências em residência alheia, ofendeu dolosamente a integridade física e corporal da vítima Noezia Maria Ramos, causando-lhe lesões corporais de natureza leve e, mediante emprego de violência à pessoa, destruiu, inutilizou e deteriorou objetos da vítima Noezia Maria Ramos.

O acusado na época dos fatos foi considerado inimputável, pois apresentava doença mental, surto psicótico (CID-10 F29) que evoluiu para doença mental denominada como Transtorno Afetivo Bipolar com episódio de Mania com Sintomas Psicóticos, conforme laudo de Incidente de Insanidade Mental (fls. 162/170), de modo que cabe a aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade, tal como sugerido pelo Parquet (fls. 336). Ressalta-se que o perito afirmou que o réu “necessita dar continuidade ao tratamento psiquiátrico com uso de medicamentos para manter a estabilidade de sua condição mental patológica” (fls. 169).

Ante o exposto, absolvo imprópriamente DOUGLAS CORREA DA SILVA, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, aplicando-lhe tratamento ambulatorial por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade.

Procedam-se às devidas anotações junto ao SAJ-PG5.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução da sentença, nos termos do art. 467 e seguintes das Normas da Corregedoria.

Comunique-se ao T.R.E. e I.I.R.G.D, nos termos do art. 398 das Normas da Corregedoria.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.